

1533026-27.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0010964-72.2018.8.26.0050, da 9ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 04/09/2020); e (b) condenação anterior pela prática dos crimes de roubo tentado e roubo consumado, em continuidade delitiva (Processo nº 0068841-04.2017.8.26.0050, da 12ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1533026-27.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1533026-27.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2267175/2021 - 66º D.P. JDIM ARICANDUVA, 14948212 - 66º D.P. JDIM ARICANDUVA,
1551/21/329 - 66º D.P. JDIM ARICANDUVA, 2267175 - 66º D.P. JDIM ARICANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE LUIZ CASSIANO TOMAZ

Juiza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ALEXANDRE LUIZ CASSIANO TOMAZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 158, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 16h40, na Avenida Mateo Bei, nº 2296, São Mateus, nesta capital de São Paulo, mediante grave ameaça exercida com palavras, constrangeu a vítima G.R.O.P. a lhe entregar a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais), com o intuito de obter, para si, indevida vantagem econômica.

Relata a inicial que segundo apurado, a vítima se encontrava no seu local de trabalho, quando foi abordada pelo denunciado, que se apresentou como "Lucas", dizendo integrar a organização criminosa "PCC" e disse que os seguranças do local eram todos "irmãos".

Narra a exordial que nesse momento, ALEXANDRE disse que estava abordando a vítima por ela ter olhado para uma "mulher" que pertencia ao "Comando". Disse ainda que poderia ter chegado apontando uma arma e exigir uma "grana maior" se ela fosse mais velha, e que não faria coisa pior por ela ser jovem. Ato contínuo, o denunciado disse que a vítima estava liberada.

Expõe a denúncia que, em seguida, ALEXANDRE seguiu a vítima e voltou a abordá-la defronte ao Banco Itaú, determinando que ela ficasse próxima à parede. Ato contínuo o denunciado exigiu que a vítima lhe entregasse R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para não ser repreendido pelo seu "chefe".

Segundo a acusação, por não ter o referido valor, a vítima ofereceu R\$ 50,00 (cinquenta reais), o que foi recusado pelo denunciado, o qual ameaçou a vítima afirmando que se não entregasse a quantia exigida, "não se responsabilizaria pelo que poderia acontecer".

Consigna a exordial acusatória que diante da situação, a vítima, amedrontada, ligou para sua genitora e pediu para que transferisse R\$ 200,00 (duzentos reais) para sua conta. Em seguida, transferiu a quantia, via PIX, para o denunciado. Ato contínuo, ALEXANDRE se evadiu tomando rumo ignorado. Posteriormente, a vítima efetuou reconhecimento fotográfico e em seguida pessoal às fls. 11 e 12.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 26 de outubro de 2021 e, na mesma oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 20 de junho de 2022 (fls. 39/40).

O acusado constituiu Defesa nos autos (fl. 41), a qual apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a revogação da prisão preventiva, mediante o compromisso de comparecimento aos atos processuais (fls. 42/50).

Por decisão exarada em 20 de novembro de 2021, o recebimento da denúncia foi mantido. Em tempo, foi esclarecido que o réu está preso por outros autos, em razão de prisão em flagrante na data de 05 de outubro de 2021 (fls. 69/70).

O acusado foi citado pela ferramenta Teams junto ao CDP de Santo André (fl. 103).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima, duas testemunhas policiais civis e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu, em suma, seja a ação penal julgada improcedente, porque durante a instrução não foram colhidas provas suficientes. A autoria é contestada. O Réu nega os fatos e informa que está sendo perseguido pelos policiais. Sustenta a Defesa, ainda, em síntese, que o CPP define que o reconhecimento deve ser regrado pelo artigo 226, mas a vítima deixa ser levada pela tatuagem na mão esquerda do réu. Requereu a absolvição do Réu.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de extorsão, cuja materialidade restou comprovada pelo Boletim de ocorrência (fls. 06/08), Auto de reconhecimento fotográfico positivo (fl. 11), Auto de reconhecimento pessoal positivo (fl. 12), Comprovante da transferência via PIX (fl. 15), Relatório final de inquérito policial (fls. 22/24), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Inicialmente, verifico que na fase policial a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do crime em duas oportunidades, por fotografia, na data de 21/09/2021 (Auto de fl. 11) e, posteriormente, pessoalmente, na data de 30/09/2021 (Auto de Reconhecimento de Pessoa a fl. 12).

Ao ser ouvida em juízo, a vítima G.R.O.P. narrou os fatos com segurança e coesão, extraíndo-se de suas declarações que acredita que pode ser o número "3" (Réu

Alexandre). Relatou, em síntese, que na Delegacia reconheceu com total certeza. Foi abordado pelo réu por uma maneira que não esperava. O réu abordou dizendo que o declarante estava “olhando” para a mulher de um “irmão” e para não ter problema, ir embora do local. O declarante ia para o ponto da direita, mas o réu falou que era melhor ir para o ponto da esquerda. O declarante foi para o ponto de ônibus do lado esquerdo e foi abordado pela segunda vez pelo réu que pediu para o declarante ir a uma rua com ele. O réu queria em torno de R\$ 400,00, mas o declarante conseguiu R\$ 200,00. O réu dizia que o tal “irmão” dele de facção poderia ir atrás do declarante. Fez a transferência. Fez a transferência via Pix, com o dinheiro que a mãe do declarante transferiu. No primeiro momento ficou temeroso. Fez a transferência porque ficou com receio. Na Delegacia reconheceu. Não teve agressão. O réu informou que estava armado no momento que abordou pela primeira vez. O réu colocou a mão na cintura, não quis verificar se realmente ele tinha. A transferência foi para Alexandre, o réu informou que era parente dele. No reconhecimento pessoal realizado na Delegacia tinham cinco pessoas. O réu falou que estava armado.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Danilo Pereira dos Santos, policial civil, que relatou, em síntese, que a investigação foi bem tranquila. Notificaram a vítima e ela descreveu a característica do autor e o PIX que foi obrigada a fazer. A vítima informou, salvo engano, sobre tatuagens no braço, mão do réu. A vítima informou que tinha acabado de sair do emprego, estava no ponto de ônibus, o réu chegou e coagiu, assustou e ela fez o PIX. O reconhecimento foi seguro.

Colhido ainda em juízo o depoimento da testemunha Marcelo Barreiros Gois, policial militar, que expôs, em suma, que o acusado abordava as vítimas dizendo que era membro do PCC, simulava que estava armado, e obrigava a transferir dinheiro para a conta dele, passando a chave PIX que é o CPF dele. O réu mora longe da Delegacia. Os fatos ocorreram, salvo engano, no Carrão e na circunscrição da Delegacia.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva. Em suma, o réu aduziu que está com 24 anos de idade. Estava em liberdade, com relação aos processos anteriores estava em regime aberto. Estava em regime aberto desde março de 2021. Estava morando com os pais, filho e duas irmãs. Estava trabalhando em distribuidora de vidros com o pai, a loja é do pai. Trabalhava de segunda a sexta, das 08:00 as 18:00 e sábado até as 13:00 horas. Não teria por que cometer um crime desse. Tem uma loja de roupas com a esposa. Nessa delegacia passou outras vezes e os policiais estavam perseguindo o interrogando. Não conhecia a vítima. Acredita que pessoas podem ser influenciadas. Acredita que a vítima foi influenciada pelos policiais. No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos aos autos, a negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Com efeito, nenhuma prova foi colacionada a fim de que se demonstrasse a sua versão. Consoante o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Segundo Julio Fabbrini Mirabete, em Processo Penal, Editora Atlas, 18ª ed. 2007, pág. 258:

“Ônus da prova ('onus probandi') é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal.”

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com riqueza de detalhes e realizou o reconhecimento do Réu. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu. Extrai-se claramente do conjunto probatório que a vítima, à época com apenas 19 anos de idade, foi constrangida pelo Réu, mediante grave ameaça (dizendo estar armado), a fazer uma transferência via PIX.

Nesse passo, vem a lume elucidativo julgado extraído do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – “Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação” (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1

- Rel. Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos).

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais, não é lícito presumir que queiram prejudicar o réu, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

O crime de extorsão se consumou, tendo sido acostado aos autos a comprovação do PIX realizado na data de 17/09/2021, no valor de R\$ 200,00 (fl. 15).

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a prática do delito de extorsão, nos exatos moldes do artigo 158, caput, do Código Penal. Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de extorsão é medida que se impõe.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico na primeira fase que o réu, além de ser reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostenta antecedente desabonador. Com efeito, extrai-se da folha de antecedentes as fls. 80/85 e da Certidão Criminal as fls. 86/91 que o réu já ostenta duas condenações anteriores com trânsito em julgado: (a) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0010964-72.2018.8.26.0050, da 9ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 04/09/2020); e (b) condenação anterior pela prática dos crimes de roubo tentado e roubo consumado, em continuidade delitiva (Processo nº 0068841-04.2017.8.26.0050, da 12ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 21/08/2019). Este histórico denota que o réu continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir a sua conduta. Desta forma, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência (conforme fundamentação acima, extraída da Folha de Antecedentes e da Certidão Criminal), culminando com a pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que além de reincidente, não são favoráveis as circunstâncias judiciais, conforme já exposto quando da aplicação da pena, sendo certo que, para a incidência da súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção de regime semiaberto, mister que além de a pena ser igual ou inferior a quatro anos, sejam favoráveis as circunstâncias judiciais.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, trata-se de condenação a uma pena superior a 4 anos, crime praticado com grave ameaça à pessoa e réu reincidente, com mau antecedente.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a

presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ALEXANDRE LUIZ CASSIANO TOMAZ, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 158, caput, do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legalmente previsto.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que respondeu em liberdade por este processo, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA